8장

트럼프의 민주주의 파괴

도널드 트럼프는 취임 후 1년 동안 전형적인 각본을 충실히 따랐다. 알베르토 후지모리, 우고 차베스, 레제프 타이이프 에르도안과 마찬가지로 미국의 새 대통령은 반대자들에 대한 가혹한 비난으로 임기를 시작했다. 그는 언론을 '미국 국민의 적'이라 불렀다. 그리고 사법부의 정당성을 문제 삼았고, 주요 도시에 연방정부 지원을 줄이겠다고 으름장을 놓았다. 트럼프의 이러한 공세는 당연하게도 정치 전반에 충격과 경악, 분노를 자극했다. 기자들은 정치 최전선에서 트럼프의 규범 파괴 행위를 폭로하면서, 동시에 그러한 행동을 자극하기도 했다. 쇼렌스타인 언론정치 공공정책 연구소Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy는 주요 뉴스 매체들이 트럼프 행정부 첫 100일 동안 기사를 통해 "무자비한" 폭격을 퍼부었다고 말했다.[1] 그 연구소가 내놓은 보고서에 따르면 기사 중 80퍼센트가 트럼프에 대한 비판적 시각을 담고 있다. 이 수치는 클린턴(60퍼센트), 조지 W. 부시(57퍼센트), 오바마(41퍼센트)에 비해 훨씬 높다.

트럼프 행정부 각료들은 머지않아 그들이 포위 공격을 당하고 있다는 사실을 깨달았다.[2] 부정적인 기사가 70퍼센트를 넘지 않았던 기간은 단 일주일도 없었다.[3] 지난 선거운동 과정에서 떠오른 러시아 개입설에 대한 의혹이 깊어가는 가운데, 단호한 성품으로 유명한 로버트 뮬러Robert Mueller가 특별 검사로 그 사건을 맡게 되었다. 또한 트럼프가 취임한 지 불과 몇 달 만에 탄핵 이야기가 흘러나왔다. 그럼에도 트럼프 지지 기반은 흔들리지 않았고, 그는 다른 선동가들과 마찬가지로 더욱 거세게 공세를 가했다. 미 해안경비 사관학교U.S. Coast Guard Academy 졸업식 연설에서 트럼프는 자신의 행정부가 기존 정치 세력에 포위되어 있다고 주장하면서 이렇게 말했다. "분명히 말씀드리건대 역사상 어느 대통령도 나만큼 푸대접을 받지 않았습니다."[4] 이제 남은 질문은 이것이다. 트럼프는 앞으로 어떻게 대응할 것인가? 부당한 공격을 받고 있다고 억울해하는 미국의 아웃사이더 대통령은 페루나 터키 지도자처럼 반격에 나설 것인가?

임기 초반 트럼프는 독재자 본능을 과감히 드러냈다. 앞서 4장에서 우리는 선출된 독재자가 권력을 강화하기 위해 선택하는 세 가지 전략을 살펴보았다. 그것은 심판을 매수하고, 상대편 주전이 경기에 뛰지 못하도록 막고, 경기 규칙을 고쳐서 상대편에 불리하게 운동장을 기울이는 것이다. 트럼프는 그 '세 가지 모두'를 시도했다.

국가기관을 장악하라

트럼프 대통령은 심판에 해당하는 법 집행, 정보, 윤리, 사법기관에 대해 적대감을 드러냈다. 취임 후 얼마 지나지 않아서 그는 FBI, CIA, 국가안전보장회의NSC 등 정보기관의 수장들을 불러 개인적인 충성을 요구했

다. 명백하게도 그것은 선거운동 과정에서 드러난 러시아 연루 의혹에 대한 수사를 막기 위한 움직임이었다. 트럼프는 취임 후 첫 주에 제임스 코미James Comey FBI 국장을 백악관으로 불러 둘만의 저녁 식사를 했다. 코미의 증언에 따르면 그때 트럼프는 그에게 충성 맹세를 요구했다고 한다. 그리고 이후 보도에 따르면 최근에 물러난 백악관 전 안보보좌관 마이클 플린Michael Flynn에 대한 수사를 중단하도록 코미를 압박했고, 국가정보국 국장 대니얼 코츠Daniel Coats와 CIA 국장 마이크 폼페이오Mike Pompeo에게 코미의 수사에 개입하도록 지시를 내렸다. 또한 코츠와 마이클 로저스Michael Rogers 국가안전보장국NSA 국장에게 러시아 정부와 그 어떤 공모도 없었다는 성명서를 내도록 요청했다(두 사람 모두 거절했다).[5]

또한 트럼프 대통령은 독립적으로 움직이는 정부 기관에 불이익을 주거나 인사 교체를 단행했다. 대표적인 사례로 트럼프는 행정부에 대한 보호 요청을 묵살하고 러시아 수사를 오히려 확대하고 있다는 정황이 드러나자마자 코미 국장을 해고했다.[6] FBI 82년 역사상 10년 임기가 끝나기 전에 국장을 해고한 사례는 그전까지 단 한 차례밖에 없었다.[7] 게다가 그 첫 사례는 명백한 윤리 위반에 해당했으며, 양당의 지지를 얻어 진행되었다.

물론 코미 국장의 해고는 보호해달라는 자신의 요청을 무시한 심판에 대한 유일한 공격 사례가 아니다. 트럼프는 뉴욕 남부지방 검찰청 연방검사 프릿 바라라Preet Bharara와 처음에는 개인적인 친분을 맺으려 했다.[8] 바라라가 지휘하는 자금 세탁 수사가 트럼프의 측근을 향하고 있었기 때문이었다. 그러나 존경받는 청렴한 검사인 바라라는 아랑곳하지 않고 수사를 계속 해나갔고, 결국 트럼프에게 해임을 당했다.[9] 법무부 장관 제프 세

션스Jeff Sessions가 러시아 스캔들 수사에서 손을 떼고 난 뒤, 법무부 차관 로드 로즌스타인Rod Rosenstein이 존경받는 전 FBI 국장 로버트 뮬러를 수사를 책임질 특별 검사로 임명했을 때 트럼프는 세션스를 공개적으로 조롱하면서 그를 해임할 방법을 모색했다.[10] 심지어 백악관 변호사들은 뮬러의 뒷조사를 해서 명예를 떨어뜨리거나 해임 사유로 삼을 만한 증거를 찾으려 했다.[11] 2017년 말 여러 트럼프 측근은 대통령에게 공식적으로 뮬러의 해임을 요구했고, 대통령이 조만간 결정을 내릴 것이라는 소문이 돌았다.

트럼프 대통령이 독립적인 수사를 방해하기 위해 사법부를 공격한 것은 민주주의가 정착되지 않은 나라에서나 찾아볼 수 있는 행동이었다. 예를 들어 베네수엘라 검찰총장 루이사 오르테가Luisa Ortega의 해임이 그랬다. 차베스 정권이 임명한 오르테가는 수사의 독립성을 강력하게 요구했으며, 마두로 정권에서 드러난 부패와 권력 남용에 대한 수사를 지휘했다. 오르테가의 임기는 2021년까지 보장되어 있었고, 해임은 오직 법률에 의해서만 가능했음에도(그것도 야당의 주도로), 마두로 정권이 의심스러운 절차를 밟아 구성한 헌법 제정의회는 2017년 8월에 그 검찰총장을 해임했다.[12]

트럼프 대통령은 또한 자신에게 불리한 판결을 내린 판사들까지 공격했다. 제9 항소법원 제임스 로바트James Robart 판사가 트럼프 행정부의 여행 금지 명령에 반대 의견을 표명했을 때 트럼프는 이렇게 말했다. "판사라는 사람의 의견이 미국의 법 집행을 가로막았다."[13] 그로부터 두 달 뒤 위의 법원이 이민자 보호도시에 연방정부의 지원을 중단하겠다는 행정부 결정에 반대하는 판결을 내놓았을 때 백악관은 이를 "선출되지 않

은 판사"가 법치주의를 공격한 것이라 비난했다.[14] 트럼프 또한 제9 항소법원을 해산하겠다고 협박했다.[15]

2017년 8월 트럼프는 많은 논란을 일으켰던 전 애리조나 보안관 조 아르파이오Joe Arpaio를 사면함으로써 사법부를 간접적으로 공격했다. 아르파이오는 인종차별적 수사 방식을 중단하라는 연방 법원의 명령을 어긴 것으로 기소되었다. 그는 트럼프의 반이민 정책을 지지하는 많은 이들의 정치적 동지이자 영웅이었다. 앞서 언급했듯이 헌법에 대통령 사면권을 제한하는 조항은 없다. 그러나 역사적으로 미국 대통령들은 사면권을 지극히 제한적으로 행사했고, 또한 그때마다 법무부의 조언을 구했다. 자신을 보호하거나 정치 이득을 위해 사면권을 남용한 경우는 없었다. 그러나 트럼프는 과감하게도 그 규범마저 저버렸다. 그는 법무부의 자문을 구하지 않았을 뿐더러, 그 사면은 분명하게도 자신의 지지층을 결집하기 위한 정치적 선택이었다.[16] 트럼프의 이러한 움직임은 언젠가 측근은 물론 자기 자신까지 사면할 것이라는 사회적 우려를 낳았다.[17] 알려진 바에 따르면 그의 변호사들은 이미 그 방안을 모색 중이라 한다. 그렇게 된다면 사법권의 독립성은 전례 없는 수준으로 타격을 입을 것이다. 헌법학자 마틴 레디시Martin Redish는 이렇게 설명했다. "대통령이 이러한 방식으로 측근들을 사면한다면 사법부는 행정부의 월권으로부터 헌법적 권리를 지키기 위한 실질적인 수단을 모두 잃어버리게 될 것이다."[18]

트럼프 행정부는 다음 수순으로 공직자윤리국Office of Government Ethics(OGE)에 압박을 가했다. 공직자윤리국은 독립적인 감시 기구로, 법적 수사 권한은 없지만 이전 행정부들의 존중을 받았다.[19] 공직자윤리국 국장 월터 쇼브Walter Shaub는 트럼프의 비즈니스 협상에서 비롯된 여러

이해관계 충돌과 관련하여 정권 인수 기간에 그를 계속해서 비난했다. 이후 트럼프 행정부는 공직자윤리국에 맞대응했다. 트럼프 측근이자 정부 개혁 감독위원회 위원장 제이슨 체이피츠는 쇼브에 대한 수사 의지를 넌지시 비췄다.[20] 그해 5월 행정부 관료들은 백악관이 로비스트 출신 인사들을 임명한 것에 대한 수사를 당장 중단하도록 공직자윤리국을 압박했다.[21] 이렇게 백악관의 협박과 외압이 계속되는 가운데 결국 쇼브는 기자인 리안 리자Ryan Lizza의 표현대로 "망가진" 공직자윤리국을 뒤로하고 위원장직에서 사퇴했다.[22]

사법부와 정보기관을 비롯하여 여러 다른 독립적인 정부 기구에 대해 트럼프가 보여준 태도는 전형적인 전제주의 시나리오를 그대로 가져온 것이었다. 트럼프는 법무부와 FBI를 통해 힐러리 클린턴을 포함하여 여러 민주당 인사를 조사할 것이라는 경고를 공공연하게 했다. 그리고 2017년 말 법무부는 실제로 힐러리를 수사하기 위해 특검까지 고려했다. 그러나 해임과 협박에도 불구하고 트럼프는 심판을 매수하지 못했다. 그는 코미의 공석에 충성스러운 측근 인사를 앉히지 못했다.[23] 그 주된 이유는 상원 내 주요 공화당 의원들이 반기를 들고 나섰기 때문이었다. 상원 내 공화당 의원들은 또한 세션스 검찰총창의 자리를 측근으로 대체하려는 트럼프의 시도에도 반발했다. 게다가 트럼프가 치러야 할 전투는 이것만이 아니었다.[24]

경쟁자와 반대자를 처벌하라

또한 트럼프 행정부는 상대편 주전들이 정치판에서 뛰지 못하게 막았다. 정부 비판자에 대한 트럼프 대통령의 언어 공격은 한 가지 사례다. 트

럼프는 〈뉴욕 타임스〉와 CNN과 같은 주요 언론이 '가짜 뉴스'를 퍼뜨리고 있으며, 자신에 대한 음모를 꾸미고 있다고 계속 주장했다. 이는 전제주의를 연구하는 학자에게 대단히 익숙한 행태다. 2017년 2월에 트럼프는 트위터를 통해 이러한 언론을 '미국 국민의 적'이라고 불렀다.[25] 정치평론가들은 트럼프가 스탈린과 마오쩌둥이 사용했던 표현을 그대로 따라하고 있다고 지적했다. 트럼프는 매우 위협적인 표현도 서슴지 않았다. 트위터에서 '미국 국민의 적'을 언급하고 며칠 후 트럼프는 보수정치활동위원회Conservative Political Action Committee에 참석해 이렇게 말했다.

> 저는 수정헌법 제1조를 사랑합니다, 그 누구보다 사랑합니다. (…) 하지만 여러분도 선거운동 기간에 목격했듯이 가짜 뉴스는 지금도 거짓을 말하고 있습니다. (…) 저는 이런 뉴스가 국민의 생각을 대변한다고 생각하지 않습니다. 그건 절대 국민의 뜻이 아닙니다. 이제 우리는 뭔가를 시작해야 합니다.[26]

정확하게 무엇을 하겠다는 말인가? 다음 달 트럼프는 '명예훼손법을 수정하겠다'는 자신의 선거공약과 관련해서 트위터에 이런 글을 올렸다. 〈뉴욕 타임스〉는 "언론 세상의 명예를 실추시켰다. 2년 동안 나를 못살게 굴었다. 명예훼손법을 개정해야 할 때인가?"[27] 한 기자가 트럼프 행정부에 개정을 진지하게 고려하고 있는지 물었을 때 백악관 비서실장 라인스 프리버스Reince Priebus는 이렇게 대답했다. "방안을 모색 중에 있습니다."[28] 라파엘 코레아 에콰도르 대통령 역시 똑같은 접근방식을 택했다. 그는 수백만 달러 규모의 명예훼손 소송을 벌였고, 많은 기자를 투옥

했다.[29] 대통령의 이러한 행위는 언론을 완전히 얼어붙게 만들었다. 비록 트럼프는 명예훼손법 개정을 포기하기는 했지만, 위협은 계속되고 있다. 7월에 트럼프는 과거 자신의 WWE 레슬링 영상을 살짝 편집해서 CNN 로고로 얼굴을 덮은 상대를 넘어뜨리고 마구 펀치를 날리는 모습을 리트윗했다.

또한 트럼프 대통령은 정부 규제 기관을 통해 비우호적인 언론 기업을 압박하기까지 했다. 2016년 선거운동 기간 중 트럼프는 독점금지법을 들먹이며 〈워싱턴포스트〉 소유주 제프 베조스를 위협했다. 그리고 이러한 트윗 메시지를 날렸다. "내가 대통령이 되고 나면 안타깝게도 그들은 곤란을 겪게 될 것이다."[30] 다음으로 타임워너Time Warner(CNN 모기업인)와 AT&T의 임박한 합병을 막겠다고 으름장을 놓았다.[31] 트럼프 임기가 시작되고 몇 달 사이 백악관 자문들이 행정부의 독과점 규제 기관을 통해 CNN을 압박하기 위한 방안을 검토 중에 있다는 보도가 나왔다. 그리고 2017년 10월 마침내 트럼프는 "사업 허가권을 문제 삼겠다"며 NBC를 비롯한 여러 방송사를 공격했다.

또 다른 분야에서도 트럼프 행정부는 위협의 수준을 넘어서, 정부 기관을 이용해 반대자를 처벌하고자 했다. 트럼프는 취임 후 일주일 만에 불법 이민자에 대한 엄격한 단속 조치에 협조하지 않는 "이민자 보호도시"에 예산 지원을 중단할 수 있는 권한을 연방기관에 부여하는 행정명령에 서명했다.[32] 2017년 2월 트럼프는 이렇게 선언했다. "꼭 필요한 경우라면 예산 지원을 중단할 계획이다."[33] 트럼프의 이러한 행보는 야당이 장악한 시 정부로부터 그들이 관할하는 병원, 경찰 병력, 항만 시설을 비롯한 다양한 사회제반 시설에 대한 통제권을 빼앗았던 차베스 정권을 떠

올리게 한다.[34] 그러나 베네수엘라 대통령 사례와는 달리 트럼프의 시도는 사법부에 의해 가로막혔다.[35]

투표를 억제하라

비록 트럼프가 언론과 여러 정부 비판자들을 대상으로 언어 공격을 퍼붓기는 했지만, 그의 말이 (적어도 아직까지는) 실제 행동으로 이어지지는 않았다. 기자를 구속하거나 정부 기관의 압박으로 언론사가 기사 내용을 수정하도록 하지는 않았다. 그럼에도 운동장을 자신에게 유리하게 기울이려는 트럼프의 시도는 우리의 우려를 더하고 있다. 2017년 5월 트럼프는 상원에서 "낡아빠진" 법률을 바꿔야 한다고 주장했다.[36] 여기에는 필리버스터도 들어 있다. 필리버스터 제도를 없애버린다면 소수인 민주당을 무력화시켜 다수인 공화당이 상원을 완벽하게 장악할 것이다. 상원 내 공화당 의원들은 대법원 임명에 대한 필리버스터를 철폐함으로써 닐 고서치를 대법관으로 임명하기 위한 길을 열어놓기는 했지만, 그럼에도 필리버스터 제도를 폐지하자는 주장에는 동의하지 않았다.[37]

트럼프 행정부가 지금까지 실행에 옮긴 가장 비민주적인 처사는 공정선거 대통령 자문위원회Presidential Advisory Commission on Election Integrity를 설립한 일일 것이다. 마이크 펜스Mike Pence가 의장을 맡은 이 위원회는 크리스 코백Kris Kobach이 부의장 자격으로 실질적 운영을 맡았다. 이 위원회의 잠재적 위험성을 이해하기 위해서 시민권법과 선거권법이 통과되면서 정당의 정체성이 근본적으로 바뀌었던 때를 떠올려보자. 당시 민주당은 소수민족과 이민자 1, 2세대를 대변하는 정당으로 변모했던 반면, 공화당은 압도적으로 백인의 목소리를 대변하는 정당으로서 자리를 굳

혔다. 미국 유권자 중 소수민족의 비중이 점차적으로 높아지는 상황에서 이와 같은 정체성 변화는 민주당에 유리하게 작용했다. 특히 소수민족의 투표율이 이례적으로 높았던 2008년 대선에서 그 영향력은 더욱 뚜렷해졌다.

이 흐름을 심각한 위협으로 받아들인 공화당 일부 인사는 짐 크로 법 시절의 남부를 떠올리게 만드는 방안을 내놓았다. 그 핵심은 저임금 소수민족 유권자들의 투표를 더욱 어렵게 만드는 것이었다.[38] 가난한 소수민족 유권자들이 압도적으로 민주당을 지지하기 때문에 이들 유권자 집단의 투표율을 떨어뜨린다는 것은 곧 운동장을 공화당에 유리하게 기울인다는 의미다. 이를 위해 공화당은 유권자 신분확인법voter ID law을 도입했다. 예를 들어 유권자가 투표장에서 운전면허증이나 정부가 발행한 신분증을 제시하도록 의무화했다.[39]

하지만 유권자 신분확인법의 입법 근거는 미국에서 부정선거가 광범위하게 이루어지고 있다는 거짓 주장이었다.[40] 널리 인정받은 연구들 대부분 미국의 부정선거 사례는 대단히 드물다고 말하고 있다.[41] 그럼에도 공화당은 존재하지도 않는 문제를 해결하기 위해 적극적으로 방안을 내놓았다. 2005년 조지아와 인디애나 주가 처음으로 유권자 신분확인법을 도입했다. 오랫동안 시민권 운동을 이끌어왔던 조지아 주 하원 의원 존 루이스John Lewis는 이를 '현대판 인두세'라고 비판했다.[42] 조지아 주의 경우 약 30만 명에 달하는 유권자들이 신분확인법에서 요구하는 증명서를 갖고 있지 않으며, 그중 흑인의 비중은 백인보다 다섯 배 더 높았다.[43] 제7 항소법원 테런스 에반스Terence Evans 판사는 인디애나 주에서 실시한 유권자 신분확인법을 "민주당 지지자들의 투표율을 낮추려는 은밀한

시도"라고 비판했다.[44] 나중에 연방대법원에서 이 법에 대한 위헌 심사가 이루어졌지만, 2008년 합헌 판정을 받았다. 이후 유권자 신분확인법은 확산되었고, 2010년에서 2012년 동안 37개 주에서 이를 받아들였다.[45] 그리고 2016년에는 15개 주가 추가적으로 그 법을 받아들였다.[46] 그래도 투표 과정에 이 법을 실제로 적용한 주는 아직 열 곳에 불과하다.

그 법은 공화당이 상원과 하원을 장악한 모든 주에서 통과되었다. 그리고 통과된 주에서 아칸소를 제외하고 모든 주지사가 또한 공화당이었다. 이 법이 소수민족 유권자 집단을 목표로 삼았다는 주장에는 의심의 여지가 없다. 유권자 신분확인법은 저소득 소수민족 유권자에게만 집중적으로 피해를 입혔다.[47] 한 연구에 따르면 아프리카계 미국인의 37퍼센트, 그리고 라틴계 미국인의 27퍼센트가 운전면허증이 없는 반면, 백인은 16퍼센트에 불과했다.[48] 브레넌 정의 센터Brennan Center for Justice는 미국 시민의 11퍼센트(2100만 명에 해당하는 글을 읽고 쓸 줄 아는 유권자)가 정부가 발행한 신분증을 갖고 있지 않으며, 아프리카계 미국인의 경우 25퍼센트에 이르는 것으로 추산했다.[49]

2008년 선거에서 비교적 높은 흑인 투표율을 보인 11개 주에서 일곱 곳이 엄격한 형태의 유권자 신분확인법을 받아들였다.[50] 그리고 2000년에서 2010년에 걸쳐 라틴계 인구가 크게 증가한 12개 주들 중에 아홉 곳이 선거권 행사를 힘들게 만드는 이러한 법을 통과시켰다. 이후 학자들은 유권자 신분확인법의 영향력 평가를 실시하기 시작했고, 대부분의 연구 결과는 투표율에 중대한 영향을 미친 것은 아닌 것으로 결론을 내놓았다.[51] 하지만 비교적 적은 영향도 접전일 경우에는 결정적인 요인이 될 수 있다. 특히 광범위하게 실시했을 경우는 더욱 그렇다.

공정 선거 대통령 자문위원회가 노린 것은 바로 그러한 효과다. 이 위원회의 실질적 리더인 크리스 코백은 미국에서 "대표적인 투표 억제 옹호자"로 알려져 있다.[52] 캔자스 주 국무장관인 코백은 미국에서 가장 엄격한 유권자 신분확인법을 추진하는 데 큰 기여를 했다.[53] 도널드 트럼프는 코백에게 큰 힘을 실어주었다. 2016년 선거운동에서 트럼프는 선거가 "조작"되었다고 주장했고, 나중에는 "불법적인 수백 만 표를 제외한다면 일반 투표에서도 승리했다"는 놀라운 주장까지 내놓았다.[54] 트럼프는 하원 지도부와의 모임에서도 이러한 주장을 반복하면서 300~500만 표가 불법이라고 주장했다.[55] 그러나 이러한 주장을 뒷받침할 근거는 하나도 없다. 미국 비영리 언론사 〈프로퍼블리카ProPublica〉가 주도한 선거 감시 프로젝트는 부정투표와 관련된 어떠한 증거도 발견하지 못했다.[56] 〈워싱턴포스트〉 기자 필립 범프Philip Bump는 2016년 선거에서 선거 부정 사례를 확인하기 위해 넥시스Nexis(미국 온라인 기사 검색 서비스-옮긴이)를 샅샅이 훑었지만 총 네 건밖에 발견하지 못했다.[57]

그러나 일반 선거 '승리'에 대한 트럼프의 집착은 투표 억제라는 코백의 목표와 일치하는 것이었다. 코백은 트럼프의 주장에 동의했다. 그는 불법 투표수가 힐러리와의 득표차를 넘어선다고 주장하면서 트럼프의 말이 "절대적으로 옳다"고 강조했다.[58](그러나 나중에 코백은 일반 투표에서 누가 이겼는지는 "아마도 알 수 없을 것이다"며 한발 물러서는 모습을 보였다.[59]) 실제로 코백은 트럼프를 설득해서 그 위원회를 설립했고, 자신이 운영자 역할을 맡았다.

공정 선거 대통령 자문위원회의 초기 활동은 그 목적이 투표 억제라는 사실을 여실히 드러냈다. 첫째, 그 위원회는 미국 전역에 걸쳐 부정투표

와 관련된 사례를 수집했다. 이러한 자료는 주 차원에서 유권자를 제한하거나, 혹은 1993년 '모터 보터Motor Voter'(운전면허 취득과 동시에 유권자로 등록하는 제도-옮긴이) 법을 폐지하기 위한 정치 명분으로 삼을 수 있다. 그 위원회는 보다 엄격한 형태의 유권자 신분확인법을 통과시키기 위한 공화당의 노력을 전국적으로 알리는 역할을 했다. 둘째, 주 차원에서 선거 명부를 정리하도록 권유하거나 압박하는 것을 목표로 삼았다. 그러나 기존 연구 결과에 따르면 선거 명부를 정리하는 작업은 언제나 적법한 유권자를 제외하는 부작용을 낳는다. 위원회는 한 사람이 두 곳 이상의 유권자로 등록된 경우를 발견하기 위해 선거 명부를 이중으로 점검하는 작업을 벌써 추진했다.[60] 더 나아가 위원회는 영구 거주 및 취업을 허가하는 그린카드와 비자를 보유한 사람들에 대한 국토안보부 자료와 선거 명부를 대조하는 방식으로 비시민권자를 가려내는 계획까지 세웠다는 보도도 나왔다. 한 연구 결과가 말해주듯이 이러한 접근방식의 위험성은 이름과 생일이 같은 사람들이 많다는 점에서 불법 등록을 밝혀내는 것보다 실수로 정당한 유권자를 명부에서 빼는 경우가 훨씬 많다는 사실에 있다.[61]

투표 억제는 명백하게도 민주주의에 반하는 행위다. 그럼에도 미국에는 투표를 억제했던 암울한 역사가 있다. 물론 19세기 말 남부 민주당이 실행에 옮겼던 방안이 오늘날 투표 억제보다 훨씬 더 강력했지만, 그럼에도 오늘날 사례 역시 무시할 수준이 아니다. 그 이유는 압도적으로 민주당을 지지하는 저소득 소수민족 유권자 집단이 불리한 영향을 받기 때문이다. 즉, 공화당에 유리한 방향으로 선거 결과를 왜곡한다.

2017년 공정 선거 대통령 자문위원회는 구체적인 개혁안을 실행에 옮기지는 않았다. 그리고 대부분의 주 정부는 유권자 정보를 넘기라는 위

원회의 골치 아픈 요구를 거절했다.[62] 그러나 위원회가 그 계획을 아무런 견제도 받지 않는 상태에서 추진한다면 미국의 선거 시스템에 치명적인 피해를 입힐 위험이 있다.

운명의 세 변수: 여당, 여론, 안보 위기

대통령 임기 첫해에 트럼프는 여러 측면에서 전제주의 각본을 충실히 따랐다. 심판을 매수하고, 자신의 경기를 방해할 상대 팀 주요 선수의 출전을 막고, 경기장을 기울였다. 또한 행동보다 더 많은 말을 했다. 그의 섬뜩한 위협은 아직 실현되지는 않았다. 가령 FBI를 충직한 측근 인사로 채우고, 뮬러의 수사를 중단시키는 것처럼 논란거리가 된 반민주적인 계획은 여당의 반대나 트럼프 개인의 무능력으로 이뤄지지 못했다. 또 하나의 중요한 계획인 공정 선거 대통령 자문위원회는 아직 본격적인 가동을 시작하지 않았기 때문에 그 영향에 대한 평가는 시기상조다. 전반적으로 트럼프는 마치 무모한 운전자처럼 가드레일을 연속해서 들이받았다. 그래도 아직 가드레일을 뚫고 나가지는 못했다. 많은 우려에도 불구하고 2017년에 도로를 이탈하지는 않았다. 미국 사회는 아직 전제주의 경계를 넘어서지는 않았다.

그러나 지금은 트럼프 임기 초반에 불과하다. 민주주의 붕괴는 종종 오랜 세월에 걸쳐 점진적으로 일어난다. 트럼프 행정부 1년을 다른 잠재적 독재자들의 1년과 비교할 때 우리는 혼합된 그림을 확인하게 된다. [도표 3]은 잠재적 독재자들이 선거를 통해 권력을 잡았던 아홉 개 나라의 상황을 보여준다. 에콰도르나 러시아와 같은 일부 사례에서는 처음 1년 동안 민주주의 붕괴 현상이 뚜렷하게 드러났다. 반면 후지모리의 페루나 에

[도표 3] 취임 1년 독재자들의 성적표

국가	지도자	취임	심판 매수	출전 방해	규칙 변경	현재 상황
아르헨티나	후안 페론	1946년 6월	O	X	X	전제주의
에콰도르	라파엘 코레아	2007년 1월	O	O	O	약한 전제주의
헝가리	빅토르 오르반	2010년 5월	부분적	X	X	약한 전제주의
이탈리아	실비오 베를루스코니	2001년 6월	X	X	X	민주주의
페루	알베르토 후지모리	1990년 7월	X	X	X	전제주의
페루	오얀타 우말라	2011년 7월	X	X	X	민주주의
폴란드	야로슬라프 카친스키	2015년 11월	O	X	X	약한 전제주의
러시아	블라디미르 푸틴	2000년 5월	X	O	X	강한 전제주의
터키	레제프 에르도안	2003년 3월	X	X	X	전제주의
베네수엘라	우고 차베스	1999년 2월	O	O	O	전제주의

르도안의 터키의 경우 초반에 뚜렷한 변화가 나타나지는 않았다. 후지모리는 임기 첫해에 치열한 언어 공방을 펼쳤지만, 2년을 넘기기까지는 민주주의 제도를 공격하지 않았다. 그리고 터키 민주주의 붕괴는 페루의 경우보다 더 오랜 시간이 걸렸다.

트럼프의 남은 임기 동안 미국 민주주의의 운명은 여러 요인에 달렸

다. 첫째, 공화당 지도부의 태도다. 민주주의 제도의 존속은 그들 자신의 대통령에게 맞서면서까지 이를 수호하려는 여당의 의지에 달렸다. 루즈벨트의 대법원 재구성 실패와 닉슨의 몰락은 부분적으로 여당(루즈벨트의 민주당, 닉슨의 공화당)의 주요 구성원들이 분연히 일어나 대통령에게 맞섰기 때문에 가능했다. 보다 최근 사례로 폴란드의 법과 정의당Law and Justice Party 정권은 견제와 균형 시스템을 허물어뜨리기 위한 시도를 했지만 실패로 끝났다. 그 이유는 법과 정의당의 안제이 두다Andrzej Duda 대통령이 행정부가 대법관을 마음대로 해임하고 임명하도록 권한을 허용하는 두 가지 법안에 반대했기 때문이었다.[63] 그러나 이와는 달리 헝가리 빅토르 오르반 총리는 독재 행보를 이어나가는 과정에서 여당인 피데스당의 저항을 거의 받지 않았다.

공화당이 상원과 하원 모두를 장악하고 있는 상황에서 도널드 트럼프와 공화당의 관계 역시 중요하다. 가장 먼저 공화당 지도부는 대통령의 뜻에 따르는 충직한 태도를 취할 수 있을 것이다. 대통령을 적극적으로 지지하는 당 인사는 아마도 동의를 넘어서서 논란이 되는 대통령의 결정까지도 공개적으로 옹호할 것이다.[64] 그리고 수동적으로 지지하는 인사는 스캔들이 터졌을 때 공식적으로는 대통령과 거리를 두겠지만, 그럼에도 대통령에게 유리한 쪽으로 표결할 것이다. 정당 내 핵심 인사들은 아마도 이중적인 입장을 취할 것이다. 즉, 대통령의 잘못된 행동에는 공식적으로는 거리를 두겠지만, 대통령을 무력화하거나 자리에서 끌어내리는 행동(가령 탄핵)은 하지 않을 것이다. 하지만 대통령이 권력을 남용할 때 이러한 태도들 모두 전제주의로 넘어가는 문을 열어놓는 것이다.

다음으로 공화당 지도부는 견제의 태도를 취할 수 있다. 이러한 태도

를 선택한 공화당 인사는 아마도 대법관 임명에서 조세 및 의료보험 개혁에 이르기까지 다양한 사안에서 대통령의 뜻을 지지하면서도, 위험하다고 판단되는 대통령의 행동은 비판할 것이다. 물론 이러한 태도는 유지하기가 쉽지 않다. 이들은 여당의 일원으로서 대통령이 성공할 때 함께 이익을 얻는다. 하지만 동시에 장기적인 차원에서 대통령이 민주주의 제도에 치명적인 피해를 입힐 수 있다는 사실도 알고 있다. 그들은 타협이 가능한 사안에 대해서는 대통령과 협력하면서, 권력 남용에 대해서는 확고한 반대 입장을 취한다. 그리고 대통령이 권력 행사를 최대한 자제하도록 견제함으로써 임기를 끝까지 마치도록 보좌한다.

마지막으로 여당 지도부는 이론적인 차원에서 대통령 탄핵을 선택할 수도 있다. 그러나 이는 그들에게 정치적으로 엄청난 부담을 안겨다주는 방법이다. 대통령을 끌어내리려는 시도는 여당 동료에게 배신자로 낙인찍힐 위험이 있을 뿐 아니라(가령 션 해니티와 러시 림보의 반응을 떠올려보자), 이는 또한 입법 과정에서 여당의 힘을 위축시킬 위험도 있다. 대통령 탄핵 시도는 여당의 단기적인 선거 전망에도 심각한 피해를 입힌다. 닉슨의 사임 역시 그랬다. 하지만 대통령이 민주주의 제도에 가할 위험이 심각하다면(혹은 정당의 지지 기반을 와해시킬 것이라면), 여당 지도부는 그들의 대통령을 끌어내릴 방법을 모색하게 될 것이다.

트럼프 임기 첫해에 공화당 지도부는 대통령의 권력 남용에 충성과 동시에 견제로 대응했다. 초기에는 충성이 지배적이었지만 2017년 5월 트럼프가 제임스 코미를 해임한 뒤 일부 공화당 상원 의원들이 견제 쪽으로 넘어가면서, 트럼프 충성자가 그의 후계자가 될 수 없을 것이라는 점을 분명히 보여주었다. 또한 많은 공화당 상원 의원은 2016년 대선에서

러시아 정부의 개입에 대한 독자적인 수사를 위해 노력했다. 특히 일부 의원들은 법무부가 특별 검사를 임명하도록 드러나지 않게 요구했으며, 그중 많은 이들은 로버트 뮬러의 임명에 환영의 뜻을 밝혔다.[65] 백악관이 뮬러를 해임하기 위한 방안을 찾고 있다는 보도가 흘러나왔을 때 그리고 일부 트럼프 측근이 뮬러 해임을 요구했을 때 수전 콜린스, 밥 코커Bob Corker, 린지 그레이엄, 존 매케인 등 상원 내 주요 공화당 인사들은 반기를 들었다.[66] 그리고 스스로 수사에서 물러나면서 직접 뮬러를 해고할 수 없게 되었던 제프 세션스 검찰총장을 트럼프가 해임하기로 마음을 먹었을 때 공화당 상원 의원들은 세션스 엄호에 나섰다. 상원 법사위원회 위원장 척 그래슬리Chuck Grassley는 세션스가 해임될 경우, 후임자 임명을 위한 청문회를 열지 않을 것임을 분명히 밝혔다.[67]

상원 의원 그레이엄과 매케인, 코커는 비록 야당의 움직임에 합류하지는 않았지만(세 사람 모두 안건 중 85퍼센트에서 트럼프에게 유리한 쪽으로 표결했다), 그래도 대통령을 견제하기 위한 의미 있는 한 걸음을 내딛었다.[68] 그리고 2017년 공화당 지도부는 대통령 탄핵을 고려하지 않았지만, 아비가일 트레이시Abigail Tracy 기자의 표현대로 일부 의원들은 "결코 타협할 수 없는 경계"를 뚜렷이 보여주었다.[69]

민주주의 운명에 중대한 영향을 미치는 또 다른 요인으로 여론을 꼽을 수 있다. 잠재적 독재자가 군사 쿠데타나 대규모 폭력 사태를 일으킬 수 없다면, 충성을 바칠 사람을 모으고 비판자를 처단하기 위해 또 다른 수단을 찾을 것이다. 이러한 상황에서 여론의 지지는 중요한 무기가 된다. 가령 선출된 지도자의 지지율이 70퍼센트에 육박할 때 비판자들은 여론의 흐름을 의식하고, 언론 기사는 한층 부드러워지고, 재판부는 가급적

정부에 유리한 판결을 내리려 할 것이다.[70] 야당은 무조건 반대만 하다가는 고립될지 모른다는 걱정에 더욱 신중하게 움직일 것이다. 반대로 지지율이 낮을 때 언론과 여당은 비판의 수위를 높이고, 재판부 역시 대통령에게 불리한 판결을 과감히 내놓을 것이다. 그리고 충성자 집단은 와해될 것이다. 후지모리와 차베스, 에르도안 모두 여론의 지지가 높을 때 민주주의 제도에 대한 공격을 감행했다.

여론의 지지가 트럼프 임기에 어떤 영향을 미칠 것인지 생각해보기 위해 다음 질문에 주목해보자. 만약 미국 전역이 웨스트버지니아 주와 같다면? 웨스트버지니아는 미국에서 트럼프에 가장 우호적인 주다. 갤럽 여론조사에 따르면 2017년 전반기에 웨스트버지니아에서 트럼프 지지율은 평균 60퍼센트를 기록했다. 이는 전국 평균인 40퍼센트보다 훨씬 높은 수치다. 웨스트버지니아에서는 높은 지지율 덕분에 트럼프에 대한 비판은 크게 위축되어 있다. 민주당 인사들조차 소극적인 대응을 보인다. 민주당 상원 의원 조 맨친Joe Manchin은 2017년 8월 한 달 동안 사안의 54퍼센트에 대해 트럼프에 찬성하는 표를 던졌다.[71] 이는 상원 내 민주당 의원 중 가장 높은 수치다. 정치 웹사이트 〈더 힐The Hill〉은 맨친을 "의회 내 가장 중요한 트럼프 지지자 10인" 중 한 사람으로 꼽았다.[72] 웨스트버지니아 민주당 주지사 짐 저스티스Jim Justice는 그보다 한 걸음 더 나아가 아예 당적을 옮기기까지 했다. 저스티스는 행사장에서 트럼프와 포옹을 나누며 "진정한 아이디어가 돋보이는 훌륭한 인물"이라고 추켜세웠다. 그리고 러시아 연루 수사를 비판하면서 이렇게 주장했다. "러시아 사람들 이야기라면 이제 지겹지 않습니까?"[73] 미국 전역의 민주당 인사들이 웨스트버지니아처럼 움직였다면, 트럼프는 러시아 스캔들을 비롯하여 논

란을 일으킨 대부분의 사안에 대해 저항을 받지 않았을 것이다.

지지율이 높을수록 트럼프는 더 위험한 인물이 될 것이다. 그의 지지율은 우연한 사건과 더불어 경제 상황에 따라 달라질 것이다. 2005년 허리케인 카트리나에 대한 부시 행정부의 어설픈 대처와 같이 행정부의 무능함을 드러내는 사건이 벌어지면, 지지율은 크게 떨어질 것이다. 반면 안보 위협과 같은 중대 사안은 지지율에 도움이 될 것이다.

이제 민주주의를 무너뜨릴 수 있는 트럼프의 위험성에 영향을 미치는 마지막 요인으로 눈길을 돌려보자. 전쟁이나 대규모 테러와 같은 안보 위기는 정치 게임을 완전히 바꾸어버릴 수 있는 중요한 요인이다. 안보 위기는 언제나 국민의 지지율을 높이는 쪽으로 작용한다.[74] 안보가 불안할 때 국민은 행정부의 부당한 처사를 참고, 전제적인 행보를 기꺼이 인정하려 든다.[75] 이러한 반응을 보이는 것은 비단 일반 국민들만이 아니다. 국가 안보가 위협에 처했다고 생각할 때 판사들 역시 대통령 편에 서려는 움직임을 보인다.[76] 정치학자 윌리엄 하월William Howell은 부시 대통령에 대한 제도적 견제가 9.11 테러 직후에 종적을 감췄다고 지적했다. 이후 부시는 "자신의 생각대로 위기를 정의하고 대응했다."[77]

이러한 점에서 안보 위기가 발생했을 때 민주주의는 위협을 받는다. '자신의 생각대로' 움직일 수 있는 지도자는 민주주의 제도에 엄청난 피해를 입힐 수 있다. 앞서 살펴본 것처럼 후지모리와 푸틴, 에르도안 모두 그렇게 했다. 정적에 의해 부당하게 포위를 당하고, 민주주의 제도에 발목이 붙잡혀 있다고 생각하는 잠재적 독재자에게 안보 위기는 기회의 창이다.

미국에서도 안보 위기는 행정부 권력을 강화해주었다. 링컨의 인신보

호법 중단에서 루즈벨트의 일본계 미국인 억류, 그리고 부시의 미국 애국법USA PATRIOT Act에 이르기까지 그 역사는 길다. 하지만 지금과는 중요한 차이가 있다. 링컨, 루즈벨트, 부시 모두 열정적인 민주주의 지지자였다. 그리고 위기로 높아진 행정부 권력을 임기 말에 행사하는 과정에서 자제 규범을 충실히 실천했다.

반면 트럼프는 대부분의 상황에서 이러한 모습을 보여주지 않았다. 트럼프 임기 중 안보 위기의 순간이 찾아올 가능성은 상당히 높다. 사실 모든 대통령이 그러한 순간을 겪었다. 지난 12명의 선출된 대통령 중 여섯 명이 임기 동안 지상전, 혹은 대규모 테러 공격을 경험했다. 게다가 트럼프의 무모한 외교 방식을 감안할 때 그 가능성은 더욱 높다.[78] 트럼프는 아마도 전쟁이나 테러 위기를 적극적으로 활용할 것이다. 그리고 이는 우리가 심각하게 우려하는 대목이다. 트럼프는 이러한 기회를 통해 정적들을 공격하고, 오늘날 미국 국민들이 당연하게 여기는 자유를 크게 제한할 것이다. 우리 두 저자의 관점에서 볼 때 이러한 시나리오는 미국 민주주의가 오늘날 직면하고 있는 가장 큰 위험에 해당한다.

트럼프의 극단적인 규범 파괴

트럼프 대통령이 민주주의 제도를 직접적으로 허물어뜨리지는 않았다고 해도, 그의 규범 파괴는 분명히 그러한 일을 했다. 〈뉴욕 타임스〉 칼럼니스트 데이비드 브룩스David Brooks의 표현대로 트럼프는 "대중의 삶의 기반을 이루는 행동 기준을 완전히 바꿔놓았다."[79] 공화당은 이러한 규범 파괴 행위에 대해 오히려 그를 대선 후보로 지명함으로써 보상을 안겨다 주었다. 취임 후 이어지는 트럼프의 규범 파괴는 미국 사회가 용인할 수

있는 대통령의 행동 범위를 넓히고 있다. 거짓말과 속임수, 탄압 등 예전에는 절대 받아들일 수 없다고 여겨졌던 행동들이 점차 정치인의 전술적 공구함 속으로 들어가고 있다.

대통령의 규범 파괴가 그 자체로 나쁜 것은 아니다. 몇몇 규범 파괴는 아무런 피해를 입히지 않는다. 가령 1977년 1월 지미 카터가 국회의사당에서 백악관에 이르는 2.4킬로미터의 길을 부인과 함께 '걸어서' 왔을 때 그의 취임식을 지켜보기 위해 모여든 25만 명의 시민과 경찰 및 언론은 깜짝 놀랐다. 〈뉴욕 데일리 뉴스New York Daily News〉는 "폐쇄적인 방탄 리무진"을 타지 않기로 한 카터 부부의 결정을 "관행을 저버린 전례 없는 광경"이라고 보도했다.[80] 이후로 〈뉴욕 타임스〉는 "국민이 선택한 대통령"이라는 걸 강조하기 위해 전통적인 리무진 퍼레이드에서 조금이라도 벗어난 대통령 당선자의 모든 새로운 시도를 "비공식적 관습"이라고 불렀다.[81]

또한 규범 파괴는 때로 민주주의에 기여하기도 한다. 1840년 대선에서 윌리엄 헨리 해리슨William Henry Harrison은 전통을 깨고 밖으로 나가 유권자를 직접 만나며 선거운동을 벌였다.[82] 그전까지만 해도 후보자가 직접 선거운동에 나서는 일은 없었다. 대신에 킨키나투스(농사를 짓다가 부름을 받고 집정관이 된 로마의 정치인-옮긴이)처럼 아무런 권력욕이 없는 척해야만 했다. 그러나 이러한 규범 때문에 유권자는 후보자에 대한 충분한 정보를 얻을 수 없었다.

다른 사례도 살펴보자. 1901년 새로 취임한 시어도어 루즈벨트 대통령에 대한 백악관의 정기 보도 자료의 제목은 다음과 같았다. "앨라배마 터스키기의 부커 워싱턴Booker T. Washington은 어제 저녁 대통령과 함께 저

녁 식사를 했다."[83] 유명한 흑인 정치인이 백악관을 방문한 적은 그전에도 있었지만, 한 역사가의 표현대로 대통령과의 저녁 식사는 "백인 중심적인 사회 에티켓"을 어긴 일이었다.[84] 한 신문 기사는 이렇게 보도했다. "지금까지 어떤 미국 시민도 저지른 적 없는 가장 비난받을 만한 잔혹한 행동" 그리고 윌리엄 제닝스 브라이언William Jennings Bryan 상원 의원은 이렇게 논평했다. "두 사람(루즈벨트와 워싱턴) 모두 반성하고, 인종의 경계를 지우려는 노력을 중단해야 한다는 사실을 깨닫길 바란다." 백악관은 그 논란에 대해 처음에는 저녁 식사 자체를 부인했다가, 나중에 '단지' 오찬일 뿐이었다고 말을 바꿨다. 그리고 마지막으로 두 명 이상의 여성도 그 자리에 함께 있었다고 둘러댔다.

사회적 가치는 세월에 따라 변하기 때문에 대통령의 행동 규범도 그에 따라 달라질 수밖에 없다. 그리고 달라져야 한다. 그렇지만 트럼프 임기 1년 동안 이루어진 규범 파괴는 전임자들의 경우와는 차원이 달랐다. 그렇게 짧은 시간 안에 많은 불문율을 깨트린 대통령은 지금껏 없었다. 물론 그중에는 사소한 것도 있었다. 가령 반려동물을 함께 들이지 않음으로써 150년 동안 이어져 내려온 백악관 전통을 깼다.[85] 반면 심각한 것도 많았다. 가령 트럼프의 취임 연설은 전임자들보다 훨씬 더 암울했다(그는 "미국 대학살"이라는 표현까지 썼다).[86] 전 대통령 조지 W. 부시는 트럼프의 취임 연설에 대해 "좀 이상한 말"이라고 평했다.

그러나 트럼프를 전임자들과 차별화하는 것은 민주주의 생존에 중요한 규범을 포함하여 여러 다양한 불문율에 도전하려는 강력한 의지다. 친족을 공직에 등용하지 않는 것처럼 공사를 엄격하게 구분하는 것 역시 오랜 불문율에 해당한다. 현재 미국의 법은 대통령이 자신의 친족을 내각

이나 정부 기관 요직에 임명하는 것을 금하지 않는다. 그러므로 트럼프가 자신의 딸 이방카와 사위 재러드 쿠슈너Jared Kushner를 고위급 자문으로 임명한 것은 엄밀히 말해서 합법이다. 그럼에도 이는 명백하게 법의 정신을 훼손한 행동이었다.

대통령이 자신의 이해관계가 달린 사안에 개입해서는 안 된다는 규범도 있다. 대통령은 권력을 자신의 이익을 위해 이용해서는 안 되기 때문에 기업가가 대통령 자리에 오르려면 취임 전에 비즈니스 관계를 모두 정리해야 한다. 그러나 이와 관련된 법률은 뜻밖에도 대단히 허술하다. 대통령 당선자가 회사의 지분을 모두 처분해야 할 법적인 의무는 없다.[87] 다만 개인의 이익에 영향을 미치는 의사결정에만 관여하지 않으면 된다. 그럼에도 혹시라도 있을 오해를 불식시키기 위해 취임 전에 비즈니스와 관련된 모든 자리에서 물러나는 것이 관행이 되었다. 그러나 트럼프는 그러지 않았다.[88] 그는 전례 없는 논란을 불러일으키면서까지 경영권을 아들들에게 물려주었다. 이는 공직자 윤리 차원에서 대단히 경솔한 행동이었다.[89] 2016년 10월 1일에서 2017년 3월 31일까지 트럼프 행정부가 이해가 상충하는 사안에 개입했다는 고발은 총 3만 9105건에 달했다. 이는 2008년에서 2009년 같은 기간(오바마 대통령 시절)에 접수된 733건과 비교할 때 엄청난 수치다.

트럼프는 또한 선거 결과의 정당성에 공식적으로 의문을 제기함으로써 민주주의의 핵심 규범을 파괴했다.[90] "수백만 명"에 이르는 불법 투표가 있었다는 트럼프의 주장은 여러 언론과 양당정치인, 그리고 사회학자들에게 인정받지 못했음에도 그 새로운 대통령은 공적인, 그리고 사적인 자리에서 끊임없이 이러한 주장을 했다.[91] 한 세기 넘게 미국의 어떤 주

요 정치인도 선거 절차의 완전성에 의문을 제기하지 않았다. 역사적으로 가장 치열했던 대선에서 패한 앨 고어조차 연방대법원의 판결 이후 더 이상 의혹을 제기하지 않았다.

부정선거에 대한 근거 없는 비난은 선거제도에 대한 국민의 믿음을 짓밟는다. 선거에 대한 신뢰가 무너질 때 민주주의 제도에 대한 신뢰도 무너진다. 멕시코 경우를 살펴보자. 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르Andrés Manuel López Obrador가 2006년 대선에서 패하고 난 뒤 선거가 조작되었다는 주장을 펼친 이후로, 선거제도에 대한 멕시코 국민의 신뢰도는 크게 떨어졌다. 2012년 대선을 앞두고 실시된 여론조사는 멕시코 국민의 71퍼센트가 선거 과정에서 부정이 일어날 수 있다고 생각한다는 사실을 보여주었다.[92] 미국 여론조사는 더 높은 수치를 보여준다. 2016년 대선을 앞두고 실시된 여론조사에서 공화당 지지자 중 84퍼센트가 "상당한 규모의" 부정이 미국 선거에서 일어났으며, 그리고 60퍼센트 가까이가 불법 이민자들이 이번 11월 선거에 "상당한 규모로 참여할 것"이라고 생각하는 것으로 드러났다.[93] 부정선거에 대한 의혹은 대선 이후에도 계속되었다. 2017년 7월 모닝 컨설트와 〈폴리티크〉Morning Consult/Politico에서 실시한 여론조사에 따르면 공화당 지지자 중 47퍼센트는 트럼프가 일반 투표에서도 승리했다고 믿고 있으며, 힐러리가 이겼다고 믿는 비중은 40퍼센트에 불과했다.[94] 다시 말해 공화당 지지자라고 밝힌 이들 중 절반 가까이가 2016년 대선이 대규모로 조작된 것으로 믿고 있었다. 2017년 6월에 실시된 한 설문 조사는 이렇게 물었다. "읽고 쓰는 능력을 갖춘 미국인만이 투표할 수 있도록 트럼프가 법을 바꿀 때까지 2020년 대선을 연기해야 한다고 주장한다면 이를 지지하겠습니까?" 그 결과 공화당 지지자 중

52퍼센트가 대선 연기를 지지할 것이라고 답했다.[95]

트럼프는 또한 정치 예의라고 하는 기본적인 규범도 저버렸다. 그는 선거가 끝난 뒤에도 계속해서 힐러리를 공격함으로써 선거 후 화해의 규범을 깨트렸다. 게다가 현직 대통령이 전임자를 공격하지 않는 불문율도 어겼다. 2017년 3월 4일 아침 6시 35분에 트럼프는 이런 트윗 메시지를 날렸다. "끔찍하다! 오바마가 트럼프 타워에 있는 내 전화를 '도청'했다는 사실을 당선 직전에야 알았다. 그는 아무것도 발견하지 못했다. 이것이야말로 매카시즘이다!"[96] 그러고는 30분 뒤에 다시 트위터에 이렇게 썼다. "신성한 선거에서 도청을 하다니. 오바마는 얼마나 비열한 인간인가. 이것이야말로 닉슨/워터게이트이다. 사악한(혹은 병든) 인간!"

그래도 트럼프의 가장 악명 높은 규범 파괴는 아마도 그의 거짓말일 것이다. 대통령이 공식 석상에서 진실을 말해야 한다는 생각은 미국 정치에서 이론의 여지가 없다. 공화당 자문위원인 휘트 에어스Whit Ayers가 언급했던 것처럼 신뢰를 얻고자 하는 후보자는 "부정할 수 없는 사실을 부정해서는 안 되며" 또한 "거짓말은 절대 금물이다."[97] 정치인들은 이러한 규범을 어기지 않기 위해 일반적으로 이야기의 주제를 바꾸거나 까다로운 질문을 받을 때 논의의 프레임을 바꾸고 혹은 부분적인 대답만 함으로써 어떻게든 거짓말을 피하고자 한다. 그러나 트럼프는 아무렇지 않게 거짓말을 했다. 이러한 성향은 2016년 선거운동 기간에 분명히 드러났다. 〈폴리티팩트PolitiFact〉는 트럼프의 공식 발언 중 69퍼센트를 "대부분 거짓"(21퍼센트), "거짓"(33퍼센트), "새빨간 거짓"(15퍼센트)로 분류했다. "진실" 혹은 "대부분 진실"에 해당하는 발언은 17퍼센트에 불과했다.[98]

트럼프의 거짓말은 대통령 취임 후에도 계속되었다. 트럼프의 공식 발언을 일일이 추적한 〈뉴욕 타임스〉는 거짓말의 기준을 보수적으로 잡더라도(단지 의심스러운 주장이 아니라 명백하게 잘못인 주장) 트럼프는 "깜짝 놀랄 일을 해냈다"고 보도했다.[99] 그는 취임 후 49일 동안 매일 한 번 이상 잘못된, 혹은 오해를 불러일으킬 공식적인 주장을 내놓았다. 가령 로널드 레이건 이후로 최대 선거인단 표를 얻어 당선되었다고 주장했다.[100](그러나 조지 H. W. 부시, 클린턴, 오바마 모두 트럼프보다 더 많은 선거인단을 확보했다) 그리고 취임 후 6개월 동안 어떤 전임자보다 더 많은 법안에 서명했다고 주장했다(그러나 조지 H. W. 부시와 클린턴에 뒤졌다). 2017년 7월에는 한 보이스카우트 지도자가 자신에게 "지금까지 들었던 것 중 가장 훌륭한 연설"이라고 격찬했다는 자랑을 늘어놓았다.[101] 하지만 트럼프의 그러한 주장이 나오자마자 보이스카우트 조직 안에서 즉각 논란이 일었다.

트럼프는 자신이 했던 거짓말에 대해 많은 대가를 치르지는 않았다. 시민들이 점차 개인의 당파적 입장을 기준으로 정보의 진실성을 판단하는 정치와 언론 환경에서, 트럼프 지지자들은 임기 1년 동안 그를 거짓말쟁이로 보지는 않았다.[102] 그럼에도 트럼프의 거짓말은 미국의 정치 시스템에 치명적인 피해를 입히고 있다. 민주주의 사회의 시민에게는 정확한 정보에 접근할 기본적인 권리가 있다.[103] 선출된 지도자의 행동에 관한 신뢰할 만한 정보가 나와 있지 않다면 미국 시민은 선거권을 올바로 행사할 수 없다. 미국 대통령이 국민에게 거짓말을 늘어놓을 때 신뢰할 만한 정보에 접근할 수 있는 권리는 위협받게 되고, 정부에 대한 신뢰도는 추락한다(당연한 사실 아니겠는가?). 국민이 선출된 지도자를 신뢰하지 않을 때 대의 민주주의 근간이 허물어진다. 그들이 선택한 지도자를 믿지 못할

때 선거제도의 가치는 사라진다.

트럼프가 언론에 대한 존경이라고 하는 기본적인 규범을 저버리면서 신뢰의 상실은 더욱 심각해졌다. 언론의 독립은 민주주의 제도를 지키는 방어막이다. 어떤 민주주의도 언론 없이 존재할 수 없다. 워싱턴 이후로 모든 미국 대통령이 언론과 싸움을 벌였다. 실제로 많은 대통령이 개인적으로 언론을 싫어했다. 그럼에도 미국 대통령들은 거의 예외 없이 언론을 민주주의 제도의 핵심으로 인정했고, 정치 시스템 안에서 언론이 차지하는 위상을 존중했다. 개인적으로 언론을 싫어한 대통령조차 공식 석상에서만큼은 존중과 예의로 언론을 대했다. 이러한 기본 규범은 대통령과 언론의 관계를 정의하는 다양한 불문율을 만들어냈다. 이러한 불문율 중 일부는(에어포스원에 오르기 전에 기자단을 향해 손을 흔드는 것) 사소한 것이지만, 다른 일부는(기자회견에 백악관 기자단 모두를 초청하는 것) 대단히 중요하다.

언론사와 기자에 대한 트럼프의 공식적인 모욕은 미국 현대 역사상 전례가 없는 것이었다. 트럼프는 언론을 "지구상에서 가장 가식적인 인간의 집단"이라며 싸잡아 매도했다.[104] 그리고 〈뉴욕 타임스〉와 〈워싱턴포스트〉, CNN과 같은 언론사들이 거짓말을 일삼고 '가짜 뉴스'를 퍼뜨린다고 줄곧 비난했다. 게다가 인신공격도 서슴지 않았다. 2017년 6월 트럼프는 다음과 같은 가차 없는 폭풍 트윗으로 TV 진행자 미카 브레진스키Mika Brzezinski와 공동 진행자 조 스카버러Joe Scarborough를 공격했다.

> 시청률도 안 나오는 @Morning_Joe(더 이상 안 본다)가 나에 대해 나쁜 이야기를 늘어놓았다고 한다. (…) 지능이 낮은 크레이지 미카와 사이코 조

는 대체 왜…….

(…) 연말에 사흘 연달아 마라라고로 찾아와서 나와 함께 하겠다고 고집을 피운 걸까? 그녀는 성형수술로 피까지 심하게 흘리고 있었다. 난 거절했다![105]

개인적으로 언론을 '적'이라고 생각했던 리처드 닉슨도 공식적으로 언론을 공격한 적은 없었다. 지구상에서 트럼프와 비교할 만한 대상을 찾으려면 아마도 베네수엘라의 우고 차베스나 니콜라스 마두로, 혹은 에콰도르의 라파엘 코레아 정도는 돼야 할 것이다.

트럼프 행정부는 또한 기자회견장에 일부 기자를 들어오지 못하게 막는 방식으로도 규범을 파괴했다. 2017년 2월 24일 션 스파이서Sean Spicer 공보 담당 비서는 〈뉴욕 타임스〉, CNN, 〈폴리티코〉, 버즈피드, 〈로스앤젤레스 타임스〉 기자들을 TV로 중계되지 않는 "비공식 기자회견장"에 들어오지 못하게 했다.[106] 그리고 자리를 채우기 위해 〈워싱턴 타임스〉나 OANN과 같은 우호적인 소규모 언론사 기자를 선별해서 초청했다. 이와 유사한 선례로 닉슨 행정부가 워터게이트 스캔들을 폭로한 〈워싱턴포스트〉 기자의 백악관 출입을 막았던 것이 유일하다.[107]

일탈의 용인은 끔찍한 결과를 낳는다

1993년 뉴욕의 민주당 상원 의원이자 전직 사회학자였던 대니얼 패트릭 모이니핸Daniel Patrick Moynihan은 일반적인 기준에서 벗어난 행동을 하는 인물에 대처하는 인간의 능력은 제한적일 수밖에 없다는 통찰력 있는

주장을 했다.[108] 모이니핸의 설명에 따르면 불문율에 대한 위반이 계속해서 일어날 때 사회는 '일탈의 범위를 축소하는', 다시 말해 기준을 하향 조정하는 경향이 있다. 예전에는 비정상적으로 보였던 행동이 정상적인 행동으로 바뀌는 것이다.

모이니핸은 자신의 가설을 미국 사회에서 점점 늘고 있는 한부모가정, 살인률, 정신질환에 대한 사회적 용인에 적용함으로써 논란을 불러일으켰다. 오늘날 우리는 모이니핸의 가설을 미국 민주주의에 적용할 수 있다. 예의, 언론에 대한 존경, '거짓말하지 않기'와 같은 성문화되지 않은 규범으로부터의 일탈이 비록 트럼프에서 시작된 것은 아니라고 해도, 일탈의 속도는 트럼프 임기에 가속화되고 있다. 트럼프 취임 후 미국 사회는 정치적 일탈을 정의하는 기준을 하향 조정했다. 트럼프의 일상적인 모욕과 괴롭힘, 거짓말, 속임수는 이러한 행동을 일반적인 행동의 범주로 넣어버렸다. 트럼프의 트윗은 언론과 민주당 인사, 그리고 몇몇 공화당 인사의 분노를 자극하고 있다. 그러나 이러한 트윗이 많아질수록 이에 대한 사회의 대응 능력은 떨어지게 된다. 모이니핸이 지적한 것처럼 정치적 일탈이 광범위하게 벌어질 때 사회 구성원들은 그 흐름에 압도당한다. 그리고 점차 자극에 둔감해진다. 지금 미국인들은 예전에는 스캔들이라고 생각했을 사건에 점차 익숙해지고 있다.

더 나아가 공화당 인사들은 트럼프의 일탈을 조금씩 묵인하는 추세다. 그들은 트럼프의 일탈을 점점 용인 가능한 행동으로 받아들이고 있다. 물론 많은 공화당 인사는 여전히 트럼프의 무례한 행동을 비난한다. 하지만 그들의 일회적인 비난은 거의 영향을 미치지 못한다. 트럼프 취임 후 7개월 동안 공화당 상원 의원들은 단 한 명만 제외하고 사안의 85퍼센트 이

상에서 트럼프에게 찬성하는 표를 던졌다.[109] 때로 트럼프의 규범 위반을 강도 높게 비판했던 네브래스카 주 벤 새스와 애리조나 주 제프 플레이크Jeff Flake 역시 사안의 94퍼센트에서 트럼프를 지지했다.[110] 트럼프의 끊임없는 트윗 공격에 대한 '견제' 전략은 찾아볼 수 없다. 대통령의 파괴 행동으로 정치적 대가를 치르기 두려워하는 공화당 인사들은 참을 수 있는 것과 참을 수 없는 것을 구분하는 기준을 끊임없이 옮기는 것 외에 뾰족한 방법이 없다는 사실을 점차 깨달아가고 있다.

이러한 흐름은 미국 민주주의에 끔찍한 결과를 몰고 올 것이다. 기본 규범에 대한 트럼프의 공격은 용인 가능한 정치 행동의 경계를 넓히고 있다. 우리는 이미 몇몇 결과를 목격하고 있다. 2017년 5월 하원 보궐 선거에 출마한 공화당 후보 그레그 지안포르테Greg Gianforte는 의료보험 개혁과 관련된 질문을 한 〈가디언〉 기자에게 보디슬램(body slam, 상대를 들어 바닥에 내치는 레슬링 기술—옮긴이)을 가했다.[111] 이로 인해 지안포르테는 경범 폭행죄로 재판에 넘겨졌지만, 그래도 선거에서 이겼다. 좀 더 일반적인 사례로 2017년 중반 〈이코노미스트〉 의뢰로 유고브YouGov가 실시한 여론조사에 따르면 언론에 대한 편협함intolerance이 특히 공화당 지지자들 사이에서 높은 수준으로 나타났다. 가령 법원이 '편향된 혹은 부정확한' 정보를 보도한 언론사에 폐쇄 명령을 내려야 한다는 주장에 대해 어떻게 생각하는지 물었을 때 설문에 응한 공화당 지지자 중 45퍼센트는 찬성 의사를 밝혔다. 반면 반대한 응답자는 20퍼센트에 불과했다. 그리고 공화당 지지자의 50퍼센트 이상이 편향된 혹은 부정확한 보도에 벌금을 부과해야 한다는 주장에 찬성했다.[112] 다시 말해 공화당 지지자 중 과반이 최근 에콰도르, 터키, 베네수엘라에서 일어났던 형태의 언론 탄압에

찬성한다는 뜻을 밝힌 것이다.

2017년 여름 미국총기협회National Rifle Association(NRA)는 직원 채용과 관련하여 두 가지 영상을 공개했다. 첫 번째 영상에서는 NRA 대변인 데이나 로쉬Dana Loesch가 민주당과 무력 사용에 관한 이야기를 하고 있다.

그들은 학교에서 아이들에게 우리 대통령이 히틀러와 같은 사람이라고 가르칩니다. 그리고 영화배우와 가수, 코미디 프로그램과 시상식을 통해 그들의 주장을 끊임없이 늘어놓습니다. 그리고 그들의 전 대통령까지 동원해서 '저항'을 촉구합니다. 이러한 모든 방법을 통해 사람들이 행진하고, 저항하고, 인종차별과 성차별, 외국인 혐오와 동성애 혐오를 비난하도록 만들고 있습니다. 결국 경찰이 나서 광기를 진압할 때까지 창문을 깨고, 자동차에 불을 지르고, 간선도로와 공항을 폐쇄하고, 법을 지키는 우리를 괴롭히고 협박합니다. 또한 경찰 진압 때문에 화가 났다고 말합니다. 우리가 이들을 막을 수 있는, 그리고 조국과 자유를 지킬 수 있는 유일한 방법은 움켜쥔 진실의 주먹으로 거짓 폭력에 맞서 싸우는 것뿐입니다.[113]

두 번째 영상에서 로쉬는 〈뉴욕 타임스〉를 향해 경고를 보낸다.

절대적인 진실과 사실에 기반을 둔 언론이라는 당신들의 허세 섞인 주장은 정말로 지겹군요. 우리의 경고를 진지하게 받아들이길 바랍니다. (…) 간단하게 말하자면 우리는 지금 당신들을 노리고 있으니까요.[114]

NRA는 소규모 비주류 모임이 아니다. 회원 수가 이미 5백만을 넘어섰고, 공화당과 긴밀한 관계를 맺고 있다. 도널드 트럼프와 세라 페일린도 NRA의 평생회원이다. 이들은 우리 사회가 예전에 정치적으로 대단히 위험한 일탈로 여겼을 표현을 거리낌 없이 내뱉고 있다.

규범은 민주주의를 보호하는 연성 가드레일이다. 규범이 무너질 때 용인 가능한 정치 행동 범위는 넓어지고, 민주주의를 파멸로 몰아갈 주장과 행동이 시작된다. 예전에는 미국 정치에서 상상조차 할 수 없었던 행동이 이제 고려해볼 만한 전술이 되고 있다. 물론 트럼프 자신이 헌법적 민주주의라는 강성 가드레일을 파괴한 것은 아니지만, 미래의 대통령이 언젠가 그러한 일을 할 가능성을 높이고 있다.